

법무부 적극행정위원회 운영규정 일부 개정(안)

2023. 10.



기 획 조 정 실
(혁신행정담당관실)

1. 개정이유 및 주요내용

「법제업무 운영규정」(대통령령 제33605호.) 제25조의2(훈령·예규등의 사후 심사·검토)제2항에 따른 법제처 심사의견 내용을 반영하여 「법무부 적극행정위원회 운영규정」 제4조(구성)제1항 위원회의 구성 위원 수 하한을 신설하고, 제6조(위원의 해촉) 위원의 해촉사유를 상위법령인 「적극행정 운영규정」(대통령령) 제12조3(위원의 해촉)과 일치하도록 개정하려는 것임.

2. 참고사항

- 가. 관계법령 : 적극행정 운영규정
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당사항 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문 대비표

법무부 적극행정위원회 운영규정 일부개정(안)

법무부 적극행정위원회 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항 중 "20명 이내의 위원으로" 를 "9명 이상 20명 이하의 위원으로." 으로 한다.

제6조 각 호를 삭제하고, 제6조 중 "다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 중에도 해촉 할 수 있다." 를 "영 제12조3 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해촉 할 수 있다." 로 한다.

부 칙

이 규정은 2023년 10월 16일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제4조(구성) ① 위원회는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 성별을 고려하여 구성한다. 이 경우 전체위원 중 2분의 1 이상을 민간위원으로 한다.	제4조(구성) ① ----- -----9명 이상 20명 이하의 위원으로----- ----- -----.
제6조(위원의 해촉) 법무부장관은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 중에도 해촉 할 수 있다.	제6조(위원의 해촉) 법무부장관은 위원이 영 제12조3 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해촉 할 수 있다.
1. 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우	
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우	
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우	
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다는 의사를 밝히는 경우	
5. 제18조를 위반한 경우	